TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ Học kỳ 2 - Năm học 2023-2024 (Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy)

Môn: Pháp luật đại cương **Thời lượng: 60 phút**

Họ và tên SV: ..... Số thứ tự: ..... MSSV: ..... Mã lớp:.....		Cán bộ coi thi 1	Cán bộ coi thi 2
Điểm (số)	Điểm (chữ)	Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2

Nội dung đề thi:

PHẦN 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích vì sao?
(Mỗi câu 1 điểm, tổng cộng 6 điểm)

1. Biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với các chủ thể là bộ phận chế tài trong một vi phạm pháp luật.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Các bên tham gia vào quan hệ pháp luật phải thực hiện đầy đủ và chính xác những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước quy định.

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Trong giờ giải lao (giữa giờ học quân sự), T biết thầy giáo để khẩu súng trong ngăn kéo nên đã tự ý lấy ra và mở báng súng, hộp tiếp đạn (có đạn bên trong) để quan sát. Một lúc sau, T ráp bán súng và hộp tiếp đạn vào lại nhưng do bất cẩn trong thao tác nên súng bị cướp cò, gây thương tích cho 1 sinh viên đứng gần đó. Xác định lỗi của T trong trường hợp này là lỗi vô ý do cẩu thả.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Thi hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền và tự do pháp lý của mình.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Một chủ thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Trong một quy phạm pháp luật, các bộ phận cấu thành luôn được sắp xếp theo một trật tự nhất định là giả định - quy định - chế tài.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN 2: Câu hỏi tự chọn *(4 điểm)*
*(Sinh viên **chọn 1 trong 2** câu hỏi dưới đây để làm bài)*

Câu 1: Câu hỏi bài tập

Ông A và bà B kết hôn năm 2001, có được 3 (ba) người con chung là C (6 tuổi), D (16 tuổi) và E (21 tuổi). Trong thời kỳ hôn nhân, A quen với bà P và có một người con chung là M (5 tuổi). E có vợ là chị H và có hai người con chung là cháu X và cháu Y. Biết rằng, tài sản chung của ông A và bà B là 800 triệu đồng. Ngoài ra, ông A còn đứng tên riêng trên mảnh đất trị giá 600 triệu đồng. Ông A và bà P không có tài sản chung. Đầu năm 2024, A bị bệnh nên không qua khỏi. Khi ông A chết, bà P mai táng cho ông A hết 100 triệu đồng. Cha, mẹ ông A đều đã chết trước ông A.

Hỏi: Anh/Chị hãy xác định người được hưởng thừa kế của ông A và số tiền cụ thể được hưởng là bao nhiêu trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp 1: Ông A chết nhưng không để lại di chúc. Được biết, năm 2023 E chết do lỗi bất cẩn khi tham gia giao thông. *(2 điểm)*

b) Trường hợp 2: Trước khi chết ông A có lập di chúc hợp pháp để lại toàn bộ di sản cho các con là C, D, E, M. *(2 điểm)*

Câu 2: Câu hỏi tự luận

Làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật và cho ví dụ minh họa từng hình thức thực hiện pháp luật. *(2 điểm)*

Từ việc nghiên cứu vấn đề thực hiện pháp luật, Anh/ Chị rút ra được những điều gì cho bản thân? Với sự hiểu biết của mình, Anh/ Chị hãy đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của việc thực hiện pháp luật hiện nay. *(2 điểm)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

------Hết------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

DUYỆT ĐỀ THI **NGƯỜI RA ĐỀ**